GOVERNANÇA · CONSELHOS

Nem todo conselho manda.

Consultivo, de administração ou de família: **cada um tem um trabalho diferente.**



ARRASTE →

A CENA (HIPOTÉTICA)

“Vamos criar um conselho.”

Imagine o almoço de domingo. A família decide criar um conselho. Todos concordam. Ninguém pergunta qual. Seis meses depois, o filho acha que o conselho manda, o pai acha que ele só opina e a tia quer discutir a herança na mesma mesa.

A cena é hipotética. **Cada um pensou num conselho diferente.**

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Este decide.

Fixa a orientação geral dos negócios, elege e destitui os diretores e fiscaliza a gestão (art. 142 da Lei das S.A.). Tem no mínimo três membros. **É obrigatório na S.A. aberta e na de capital autorizado.** Na limitada, existe se o contrato social criar.

Quem decide também responde.

CONSELHO CONSULTIVO

Este aconselha.

Não é órgão obrigatório em lei. Traz experiência de fora e recomenda. **Quem decide continua sendo o sócio ou o administrador.** Na S.A., se o estatuto o criar, seus membros passam a ter os deveres dos administradores (art. 160 da Lei das S.A.).

E a família, onde fica?

CONSELHO DE FAMÍLIA

Este cuida da família.

Também não está na lei. Reúne a família, não a empresa: quem pode trabalhar no negócio, como os herdeiros se preparam, como a divergência é tratada antes de chegar à sociedade. **As regras costumam ficar no protocolo familiar.**

Três mesas. **Misturá-las é o começo da confusão.**

QUAL FAZ FALTA

Qual deles faz falta?

Tudo depende do dono e falta visão de fora: **consultivo.**

Sócios fora da gestão querem escolher e fiscalizar quem administra: **administração.**

A família cresceu e os herdeiros estão chegando: **conselho de família.**

Não é raro precisar de dois.

A VIRADA

Antes do conselho, a regra.

MINHA OPINIÃO

O erro mais caro não é escolher o conselho errado. **É criar um conselho sem escrever o que ele pode e o que não pode fazer.**

SALVE E COMPARTILHE

Envie para quem senta com você à mesa da família.

Washington Baricalla de Oliveira

OAB/SC 31.493

Salve este post